

한국농어촌공사 감사

[통 보]

제 목 청사 소방안전관리대행용역 발주 시 손해배상공제증권 미징구

해당부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

조치부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

내 용

1. 업무개요

▽▽▽▽▽▽▽▽단은 감사대상 기간인 2022. 1. 1.부터 2025. 8. 31.까지 소방시설관리업을 등록한 소방사업자와 총 3건 소방안전관리대행 용역 계약을 체결하였으며 그 내역은 [표 1]과 같다.

[표 1] ▽▽▽▽▽▽▽▽단 소방시설관리 용역 계약 체결 내역

계약명	계약일	계약금액(원)	계약기간	업체명
2023년도 구사옥 소방안전관리대행용역	2022. 12. 30.	4,200,000	2023. 1. 1.~ 2023. 12. 31.	㈜마마마(주)
2024년도 구사옥 소방안전관리대행용역	2024. 1. 8.	4,800,000	2024. 1. 1.~ 2024. 12. 31.	(주)마마마마마
2025년도 구사옥 소방안전관리대행용역	2024. 12. 30.	5,610,000	2025. 1. 1.~ 2025. 12. 31.	마마마마

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제17조의2(소방사업자의 손해배상책임을 위한 보험 또는 공제의 가입) 제1항에 따르면 소방사업자가 업무를 수행할 때 고의 또는

과실로 해당 용역 목적물 또는 제3자에게 재산상 손해를 입힌 경우에는 그 손해를 배상할 책임이 있다고 규정하고 있으며,

같은 조 제2항에 따르면 「소방시설공사법」에 따른 소방시설설계업자, 소방시설공사업자 및 소방공사감리업자 및 「소방시설 설치 관리에 관한 법률」에 따른 소방시설관리업자 등 소방사업자는 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험 또는 공제에 가입하도록 규정하고 있다.

그리고 「소방산업의 진흥에 관한 법률 시행령」 제20조의2(소방사업자의 손해배상 보험 또는 공제가입 등) 제2항에 따르면 보험 또는 공제 가입 대상·기간 및 금액을 아래와 같이 규정하고 있고,

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 가입 대상: 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체가 도급하는 소방시설설계·소방공사감리·소방시설관리 용역 및 소방시설공사2. 가입 기간: 용역 또는 공사의 종류에 따른 다음 각 목의 기간<ol style="list-style-type: none">가. 소방시설설계 용역: 용역의 착수일부터 완료일 후 1년이 되는 날까지나. 소방시설공사: 소방시설공사의 착공일부터 완공일까지다. 소방공사감리 용역: 소방시설공사의 착공일부터 완공일 후 1년이 되는 날까지라. 소방시설관리 용역: 용역의 착수일부터 완료일까지3. 가입금액: 제1호에 따른 용역 또는 공사의 계약금액 |
|--|

같은 조 제3항에 따르면 소방사업자는 ① 소방시설설계 용역일 경우에는 용역을 완료하는 날 ② 소방시설공사 또는 소방공사감리·소방시설관리 용역은 공사 또는 용역 계약을 체결하는 날까지 보험증서 또는 공제증서를 발주자에게 제출하도록 규정하고 있다.

또한 본사(▽▽▽▽처)는 2021. 5. 24. 소방사업자 손해배상보험(공제) 가입의무화와 관련한 행정규칙 발령·시행과 2023. 10. 27. 소방사업자 손해배상보

험(공제) 가입 유의사항을 다시 한번 전 부서에 안내하였다.

따라서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단은 소방시설관리 용역 계약을 체결하는 경우 용역 계약을 체결하는 날에 소방시설관리업자로부터 손해배상책임을 위한 보험증서 또는 공제증서를 제출받아야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ▽▽▽▽▽▽▽▽단은 2022년부터 2025년까지 총 3건 소방시설관리 용역 계약을 체결하면서 계약상대자인 소방시설관리업자로부터 손해배상 보험증서 또는 공제증서를 제출받아야 하는데도 [표 2]와 같이 손해배상 보험증서 또는 공제증서를 제출받지 않은 사실이 있다.

[표 2] 소방시설관리대행용역 손해배상보험증서 등 제출 현황

계약명	계약일	계약기간	손해배상보험증서 등 제출 여부
2023년도 구사옥 소방안전관리대행용역	2022. 12. 30.	2023. 1. 1.~2023. 12. 31.	부
2024년도 구사옥 소방안전관리대행용역	2024. 1. 8.	2024. 1. 1.~2024. 12. 31.	부
2025년도 구사옥 소방안전관리대행용역	2024. 12. 30.	2025. 1. 1.~2025. 12. 31.	부

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 소방시설관리업자인 계약상대자가 고의 또는 과실로 해당 용역 목적물 또는 제3자에게 재산상 손해를 입힌 경우에는 손해배상책임을 보장받지 못할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

▽▽▽▽▽▽▽▽단은 추후 소방시설관리대행 용역 발주 시 손해배상 공제증권을 징구하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 통보

사장(▽▽▽▽▽▽▽▽▽단장)은 소방시설관리 용역 계약을 체결할 때 「소방산업의 진흥에 관한 법률」에 따라 계약상대자인 소방시설관리업자로부터 손해배상보험증서 또는 공제증서를 제출받도록 관련 직원 교육을 실시하는 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)